

निषेधाज्ञा र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको
आदेश लेखन

प्रारम्भिक कुराहरू

- सुनुवाइको प्रक्रिया र हुन सक्ने त्रुटिका क्षेत्रहरू
- सुनुवाइमा अपनाउनु पर्ने सावधानी । नबोलाएको पक्षको उपस्थिति ।
- मुद्दाभन्दा भिन्न दृष्टिकोण लिनु पर्ने ।
- खुला दृष्टिकोणले सुनुवाइ गर्नु पर्ने ।
- प्रारम्भिक सुनुवाइमा एक पक्षीय कुरा सुनिरहेको बोध गर्नु पर्ने र थप स्पष्ट हुन बाँकी रहेको मान्नु पर्ने ।

निषेधाज्ञाको आदेश लेखन

- कारण देखाउ आदेश
- अन्तरिम आदेश
- अन्तिम आदेश

कारण देखाउ आदेश

- विपक्षी एकीन गर्ने
- संघीय निकायको सरकारी वकील कार्यालय मार्फत
- प्रदेश सरकारका निकायको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत
- स्थानीय तह र अन्य निकाय वा व्यक्तिको आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत

अन्तरिम आदेश

- अन्तरिम आदेश दिने
- अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने
- अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी छलफलमा झिकाउने
- छलफलबाट अन्तरिम आदेश दिने
- छलफलबाट अन्तरिम आदेश नदिने

अन्तरिम आदेश रद्दको निवेदन

- अर्को पक्षलाई जानकारी दिने ।
- कुनै कागज प्रमाण झिकाउन सकिने ।
- छलफलबाट अन्तरिम आदेशलाई रद्द गर्ने वा निरन्तरता दिने।

અન્ટરકાલીન આદેશ

- કાગજ પ્રમાણ પેશ ગર્ન લગાડને વા ઝિકાડને
- નક્સા ગર્ને
- સર્જમિન ગર્ને

अन्तिम आदेश

- सो कज नगरी खारेज गर्ने ।
- निषेधाज्ञा जारी गर्ने ।
- दावी नपुग्ने वा खारेज गर्ने ।
- निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश

- कारण देखाउ आदेश
- प्रमाण बुझ्ने । फायल । कागज । सर्च वारेन्ट
- रिट जारी गर्ने
- रिट खारेज गर्ने

कारण देखाउ आदेश

- दिन एकीन गर्ने वा समय तोक्ने
- बन्दी वा फायल कागजात समेत झिकाउने
- संघीय निकाय भए सरकारी वकील कार्यालय मार्फत । प्रदेशको निकाय भए मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत । व्यक्ति भए स्वयम् समेत ।

अन्तिम आदेश

- खारेज गर्ने ।
- जारी गर्ने ।
- निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने ।

निषेधाज्ञाको निवेदनमा आदेश लेखन अभ्यास

- यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएका निषेधाज्ञाको निवेदनमा कारण देखाउ आदेशको मस्यौदा तयार गर्नुहोस् । नोट: आदेशको पूर्ण ढाँचामा ।

१ नं निवेदन

- यसमा के कुसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं ४ ५ ६ ७ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मधेश प्रदेश मार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदन पुत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

२ नं निवेदन

- यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदन पत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

३ नं निवेदन

- यसमा के कुसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं १ २ ३ ४ ले ।।। सरकारी वकील कार्याल ।।। मार्फत र अन्य विपक्षीहरुले आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा निवेदन पुत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

४ नं निवेदन

- यसमा के कुसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं १ २ ३ ४ ले ।।। सरकारी वकील कार्यालय ।।। माफत र विपक्षी नं ५ ले आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि माफत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा निवेदन पुत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित मु्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

५ नं निवेदन

- यसमा के कुसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं ४ ले ।।। सरकारी वकील कार्यालय ।।। मार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदन पुत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित मु्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अर्वाधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।

अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने

- निषेधाज्ञाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफलका लागि विपक्षीलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश तयार गर्नुहोस् ।

नोट: मिति तोक्नु पर्ने । फायल कागजात समेत झिकाउन सकिने । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिने ।

अन्तरिम आदेश

- अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आदेश तयार गर्नुहोस् ।

नोट: स्पष्ट आधार र कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्ने ।

अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ

- जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा अर्को पक्षलाई सूचना दिने आदेश तयार गर्नुहोस् ।
- अन्तरिम आदेश रद्द हुने नहुने आदेश तयार गर्नुहोस् ।

प्रमाण बुझ्ने आदेश

- नक्सा र सर्जमिन गरी पेश गर्ने आदेश तयार गर्नुहोस् ।

अन्तिम आदेश

- निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा लेखिने संक्षिप्त आदेश तयार गर्नुहोस् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण

- प्रारम्भिक सुनुवाइबाट जारी गरिने आदेश तयार गर्नुहोस् ।
- थप विषय: बन्दी सहित उपस्थित हुन । मिति तोक्न । कागज प्रमाण झिकाउन ।

प्रारम्भिक आदेश

- यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ।।। दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा निवेदन पुत्र र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।
- सरकारी निकाय वा पदाधिकारी भए ।।।
- म्यादको अवधि मुद्दाको विषयमा निर्भर हुन्छ।

सर्च वारेण्ट जारी गर्ने आदेश

- सो कजसँगै सर्च वारेण्ट जारी गर्ने आदेश तयार गर्नुहोस् ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश

- रिट जारी गर्ने
- रिट खारेज गर्ने ।
- निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको संक्षिप्त आदेश

- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा उल्लेख गरिने संक्षिप्त आदेश तयार गर्नुहोस् ।